

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2527/2538

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์ จำกัด

โจทก์

บริษัท วอลเล็ม ชิปปิง (ประเทศไทย)

จำกั้ด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.อนุญาตไ้ตุลาการ พ.ศ.2530 มาตรา 10

ตามใบตราส่งระบุแต่เพียงว่าข้อพิพาทใ้ๆตามใบตราส่งคู่กรณีต้องผูกพันตนตามคำชี้ขาดของอนุญาตไ้ตุลาการใ้มีข้อความบังคับว่าคู่กรณีจำต้องมอบข้อพิพาทใ้อนุญาตไ้ตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลใ้ฟ้องของโจทก์ใ้ไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติอนุญาตไ้ตุลาการพ.ศ.2530มาตรา10โจทก์จึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องใ้ได้

---

โจทก์ฟ้องว่า บริษัทไทยโพลีฟอสเฟตและเคมีคัล จำกัด ได้สั่งซื้อสินค้าสารเคมีจากประเทศเนเธอร์แลนด์และประกันภัยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งใ้กับโจทก์ จากนั้นใ้ว่าจ้างเรือพอลซานเจอร์ใ้ทำการขนส่ง แต่เมื่อขนถ่ายสินค้าส่งมอบที่กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่า สินค้าสูญหายไปบางส่วน โจทก์ต้องใ้ค้ค่าเสียหายไปเป็นเงิน 1,613,489.86 บาท และใ้ได้รับช่วงสิทธิมาฟ้องจำเลยในฐานะผู้

ร่วมขนส่ง ขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2532 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ตามใบตราส่งเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 คู่สัญญาขนส่งได้แสดงเจตนาตกลงกันว่าข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ใบตราส่ง คู่สัญญาจะต้องชี้ขาดตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการตามที่ตกลงไว้ในสัญญาเช่าเรือ ผู้รับตราส่งรับโอนสิทธิมาจากผู้ส่งและโจทก์รับช่วงสิทธิมาจากผู้รับตราส่ง โจทก์ไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้อง

ก่อนวันสืบพยาน จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 10 โดยอ้างว่าตามใบตราส่งเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 มีข้อตกลงว่า ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้ใบตราส่งจะต้องตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการก่อน แต่โจทก์มิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว จึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้อง

โจทก์คัดค้านว่า ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการเสนอข้อพิพาทตามใบตราส่งให้อนุญาโตตุลาการเป็นเงื่อนไขของผู้รับขนเพียงฝ่ายเดียวผู้ว่าจ้างในการขนส่งหรือโจทก์มิได้รับทราบหรือยินยอมด้วยนอกจากนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะผู้ร่วมในการขนส่ง ซึ่งตามใบตราส่งโจทก์และจำเลยต่างมิใช่คู่สัญญา เงื่อนไขในเอกสารท้ายฟ้องจึงไม่เกี่ยวกับการฟ้องคดีนี้ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนคำร้องแล้วมีคำสั่งว่า ใบตราส่งเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 มีข้อความระบุไว้แจ้งชัดว่า หากมีข้อพิพาทใด ๆ ตามใบตราส่ง ผู้ทรงใบตราส่งและผู้ขนส่งต้องผูกพันตนตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ตามข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าเรือบริษัทไทยโพลีฟอสเฟตและเคมีคัล จำกัด เป็นผู้ทรงใบตราส่ง เมื่อสินค้าเสียหายระหว่างขนส่ง โจทก์ได้ใช้ค่าเสียหายและรับโอนสิทธิเรียกร้องจากผู้ทรงใบตราส่งมา ข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาอนุญาโตตุลาการที่

มีอยู่เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องหรือความรับผิดชอบตามใบตราส่งยอมผูกพันตกแก่โจทก์ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. 2530 เมื่อโจทก์ยังมิได้ เสนอข้อพิพาทตามข้อตกลงในใบตราส่งต่ออนุญาตตุลาการก่อน โจทก์จึงยังไม่มี สิทธิฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 10 ให้จำหน่าย คดี

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 26 มิถุนายน 2534 ให้ศาลชั้น ต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่าโจทก์มีสิทธิ นำคดีมาฟ้องหรือไม่ เห็นสมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่า ตามใบตราส่งเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 5 หรือเอกสารหมายเลข 1 มีข้อตกลงว่า เมื่อมีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นให้ เสนออนุญาตตุลาการชี้ขาดก่อนหรือไม่ พิจารณาแล้ว ตามใบตราส่งดังกล่าวมี ข้อความว่า "บรรดาข้อกำหนดและข้อยกเว้นทั้งหลายตามสัญญาเช่าเรือดังกล่าวให้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของใบตราส่งฉบับนี้ รวมตลอดถึงข้อกำหนดอนุญาตตุลาการและ ข้อพิพาทใด ๆ ตามใบตราส่งฉบับนี้ ทั้งผู้ทรงใบตราส่งและผู้ขนส่งต้องผูกพันตนตาม คำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการตามข้อกำหนดอนุญาตตุลาการที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า เรือดังกล่าวจะมีการแจ้งชื่อสถานที่ดำเนินการอนุญาตตุลาการเมื่อได้รับคำร้องขอ จากผู้ขนส่งหรือตัวแทนของผู้ขนส่ง" เห็นว่า ตามข้อความดังกล่าวระบุแต่เพียงว่าข้อ พิพาทใด ๆ ตามใบตราส่งฉบับนี้คู่กรณีต้องผูกพันตนตามคำชี้ขาดของ อนุญาตตุลาการเท่านั้นไม่มีข้อความบังคับว่าคู่กรณีจำต้องมอบข้อพิพาทให้ อนุญาตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลได้ อีกทั้งมีเงื่อนไขอยู่ด้วยว่า

ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและข้อยกเว้นทั้งหลายตามสัญญาเช่าเรือ แต่ปรากฏว่า  
จำเลยมิได้อ้างว่าส่งสัญญาเช่าเรือดังกล่าวต่อศาลซึ่งจะทำให้ทราบว่าคู่กรณีจำต้อง  
มอบข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลได้หรือไม่ ศาล  
ฎีกาเห็นว่า ลำพังข้อความที่ระบุไว้ตามใบตราส่งเอกสารหมาย ล.1 ดังกล่าวยังถือไม่  
ได้ว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามใบตราส่งนั้นจะต้องมีการชี้ขาดตัดสินโดย  
อนุญาตตุลาการก่อนจึงฟ้องคดีต่อศาลได้ ฟ้องของโจทก์ไม่ต้องห้ามตามพระราช  
บัญญัติอนุญาตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 10 โจทก์จึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องได้ และ  
คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของจำเลยอีก เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง  
ไปที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน

(สมคิด ไตรโสรัส-นิเวศน์ คำฟ้อง-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ